

0002782-24.2016.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabiano de Oliveira Balbino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Conforme manifestação de fls. 184 do Ministério Público, ocorreu a prescrição do presente feito, consignando que embora o caso não se trate de imposição de pena de multa, mas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal - SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002782-24.2016.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002782-24.2016.8.26.0291

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabiano de Oliveira Balbino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Conforme manifestação de fls. 184 do Ministério Público, ocorreu a prescrição do presente feito, consignando que embora o caso não se trate de imposição de pena de multa, mas de prestação pecuniária imposta na sentença de fls. 146/147, compulsando os autos, observo que ocorreu "in casu" a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao sentenciado, visto que passou mais de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (16.08.2017 - fls. 149) sem que fosse iniciada a execução da pena. Destarte, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade da pena de prestação pecuniária imposta ao sentenciado, nos termos do artigo 30 da Lei nº 11.343/06 c/c os artigos 107, inciso IV e 117,

inciso V, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, defiro o requerimento retro do Ministério Público e declaro extinta a punibilidade do sentenciado Fabiano de Oliveira Balbino, em razão da prescrição executória da pena imposta a ele, nos termos do artigo 30 da Lei nº 11.343/06 c/c os artigos 107, inciso IV e 117, inciso V, ambos do Código Penal.

Expeça-se certidão de honorários em favor da defensora do sentenciado, nomeada às fls. 88, anotando-se atuação total da profissional.

Proceda a serventia as averbações necessárias (histórico de partes e movimentação), expedindo-se as comunicações necessárias e, após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Jaboticabal, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA